Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Nombre del organismo contratante	Comando de la XIIda Brigada de Monte

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Tipo: Licitación Privada	**Nro: 84/22-0686-LPU26**	**Ejercicio: 2026**
Clase:	De Etapa Única Nacional.	
Modalidad:	Sin Modalidad.	

Expediente	**EX-2026-93766506- -APN-CBMXII#EA**
Rubro comercial	Mantenimiento, Reparación y Limpieza.-

Objeto de la contratación	**ADQUIRIR UN SERVICIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA EL CDO BR MTE XII.**

Costo del pliego	**Gratuito**

DESCARGA Y VISTA DEL PLIEGO

Lugar: A través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, "COMPR.AR", cuyo sitio de internet es https://comprar.gob.ar, ingresando al Proceso de Compra identificado más arriba.
Plazo: A partir de la difusión de la Convocatoria y hasta la fecha y hora del Acto de Apertura de las ofertas establecido en el Cronograma previsto en el "COMPR.AR", https://comprar.gob.ar, para el presente procedimiento.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Lugar: A través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, "COMPR.AR", cuyo sitio de internet es https://comprar.gob.ar, ingresando al Proceso de Compra identificado más arriba.
Plazo: A partir de la difusión de la Convocatoria y hasta la fecha y hora del Acto de Apertura de las ofertas establecido en el Cronograma previsto en el "COMPR.AR", https://comprar.gob.ar, para el presente procedimiento.

ACTO DE APERTURA

Lugar: El acto de apertura de las ofertas se efectuará por acto público a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, "COMPR.AR", cuyo sitio de internet es https://comprar.gob.ar.
Fecha y Hora: En el día y horario establecido en el Cronograma previsto en el "COMPR.AR", https://comprar.gob.ar, para el presente procedimiento.

1. REGISTRO DE USUARIOS.

Aquellos interesados que no estén inscriptos o preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES deberán completar el formulario de Pre - Inscripción accediendo al Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, "COMPR.AR", cuyo sitio de internet es https://comprar.gob.ar.

No será requisito exigible para los oferentes la inscripción en el SIPRO, no obstante deberán preinscribirse por cuanto con la preinscripción se realiza la asignación de usuarios para que puedan participar en los procedimientos de selección que se efectúan a través del "COMPR.AR".

Para mayor información se sugiere consultar los instructivos y manuales de apoyo a proveedores disponibles en el sitio https://comprar.gob.ar-.

2. DESCARGA Y VISTA DEL PLIEGO.

Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y del presente Pliego en el "COMPR.AR" https://comprar.gob.ar ingresando al Proceso de Venta que corresponda, a partir de la difusión de la Convocatoria y hasta la fecha y hora del Acto de Apertura de las ofertas establecido en el Cronograma previsto en el "COMPR.AR", https://comprar.gob.ar, para el presente procedimiento.

Para participar del presente llamado los interesados deberán descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares ingresando al "COMPR.AR" https://comprar.gob.ar con el usuario y contraseña generado al registrarse como usuario.

3. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse en "COMPR.AR" hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura de las ofertas establecido en el Cronograma previsto en el "COMPR.AR", https://comprar.gob.ar, para el presente procedimiento.

Para efectuar consultas al Pliego, el interesado deberá contar con el usuario y contraseña generado al registrarse como usuario.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

4. CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS.

Las circulares aclaratorias se comunicarán con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares modificatorias se comunicarán con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

5. NOTIFICACIONES.

Todas las notificaciones entre el Organismo Contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en "COMPR.AR" https://comprar.gob.ar y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

El envío de mensajería mediante "COMPR.AR" en forma automática sólo constituye un medio de aviso.

Se recomienda a los oferentes revisar periódicamente el "COMPR.AR" —en particular Escritorio del Oferente— para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante.

Para cualquier diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada mediante la modalidad antes expuesta por no estar alcanzada por el "COMPR.AR", se realizarán válidamente por cualquiera de los medios enumerados en el artículo **6º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales**, indistintamente.

El domicilio físico especial o el domicilio electrónico especial declarado al realizar la preinscripción serán válidos para la notificación de dichas etapas.

6. COMUNICACIONES.

Las comunicaciones que realicen los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se deberán efectuar por **"COMPR.AR"**. Si no pudieran ser efectuadas mediante la modalidad antes expuesta por no estar alcanzadas por el "COMPR.AR", se deberán presentar en el **Comando de Brigada de Monte XII,** en días hábiles en el horario 0800 a 1200 Hs. o bien en la dirección de correo electrónico SAF-UOC-CDOBRMTEXII@gmail.com.

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

La oferta se deberá presentar a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, cuyo sitio de internet es https://comprar.gob.ar, ingresando al Proceso de Compra identificado más arriba.

Se podrá presentar a partir de la difusión de la Convocatoria y hasta la fecha y hora del Acto de Apertura de las ofertas establecido en el Cronograma previsto en el "COMPR.AR", https://comprar.gob.ar, para el presente procedimiento.

Las ofertas correspondientes al presente Proceso deberán ser realizadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional "COMPR.AR".

Para mayor información se sugiere consultar los instructivos y manuales de apoyo a proveedores disponibles en el sitio https://comprar.gob.ar.

En ningún caso el oferente podrá alegar el mal funcionamiento o errores del sitio de Internet del portal COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, estando aquél obligado a guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su oferta en el portal COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el presente Pliego.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan este procedimiento de selección.

Se recomienda a todos los interesados ingresar sus ofertas con antelación suficiente a la fecha y hora fijadas para el Acto de Apertura de las ofertas.

Alta en el padrón único de entes, la administración pública nacional canaliza los pagos a sus proveedores por medio de la cuenta única del tesoro (cut). Por consiguiente, para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta como beneficiario de pagos del **Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del sistema integrado de Información Financiera (E-SIDIF) que administra la Secretaría de Hacienda Dependiente del Ministerio de Economía**, de conformidad con la normativa vigente en la materia.
Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el alta debeneficiario pertinente. A tal fin deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

8. REQUISITOS DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Se deberá utilizar el formulario electrónico que suministra el sistema, cumpliendo con todos los requerimientos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, acompañando toda documentación que la integre en soporte electrónico.
b) A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello (Administrador Legitimado). Sólo aquella oferta CONFIRMADA quedará registrada en el Acto de Apertura de ofertas. Al ingresar su oferta, el oferente deberá CONFIRMAR su oferta en el PASO 5 del proceso de carga de oferta para que la misma pueda participar del procedimiento de selección. El oferente podrá editar una oferta confirmada hasta la fecha y hora fijada para la apertura, pero siempre tendrá que volver a confirmarla de acuerdo a lo expuesto anteriormente para que quede registrada en el Acto de Apertura de ofertas.

c) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

d) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

9. DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR CON LA OFERTA.

1) Todos los oferentes deberán acompañar:

a) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por el monto equivalente al 5% del monto total de la Oferta, en alguna de las formas enumeradas en la cláusula 29 del Presente Pliego.

Al ingresar la oferta en COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. Al propio tiempo, el original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser entregada a la Unidad Operativa de Contrataciones dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, contado a partir del acto de apertura, en el Comando de Brigada de Monte XII, Calle San Martín 1936 PB - POSADAS MISIONES – C.P.: 3300

b) Declaración Jurada de Habilidad para contratar. **(Anexo I).**

A los fines de verificar la habilidad para contratar respecto de los oferentes, en los términos del inciso f) del Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución AFIP N° 4164/2017

c) Declaración Jurada de Elegibilidad. **(Anexo II).**

d) Declaración Jurada de Intereses - Decreto Nº 202/2017 (Anexo III o IV). Dicha declaración jurada deberá presentarse existan o no vinculaciones (aclarando tal circunstancia) respecto de los funcionarios con competencia o capacidad de decisión sobre la presente contratación, a saber: **CR CARLOS RODRIGO SURRACO.**

2) Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación del punto 9. 1), deberán acompañar:

a) Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.

b) Declaración jurada de UT suscripta por las personas que conformarán la UT. **(Anexo V).**

c) Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en el presente pliego. Se deja expresa constancia que los requisitos previstos en el presente Pliego deberán ser cumplidos individualmente por cada uno de los integrantes de la UT

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podrán presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

3)Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación del punto 1), deberán acompañar:

Personas humanas:

a) Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.
b) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

Las personas jurídicas:

a) Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.
b) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

c) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

4) Los oferentes que no estuvieran inscriptos en SIPRO deberán acompañar además de lo detallado anteriormente, lo siguiente:

Personas humanas:

a) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.

b) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Acreditar la identidad, la personería invocada y las facultades para actuar en su representación en relación al Administrador Legitimado.

Personas jurídicas:

a) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público pertinente.

b) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

c) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

d) Documento donde conste el último domicilio real inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

e) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de

f) Identidad o Pasaporte del Apoderado.

g) Acreditar la identidad, la personería invocada y las facultades para actuar en su representación en relación al Administrador Legitimado.

Cooperativas, mutuales y otros:

a) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

b) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

c) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

d) Acreditar la identidad, la personería invocada y las facultades para actuar en

su representación en relación al Administrador Legitimado.

Uniones Transitorias (UT):

a) Contrato de constitución de la UT debidamente inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.
b) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UT, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.
c) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.
d) Acreditar la identidad, la personería invocada y las facultades para actuar en su representación en relación al Administrador Legitimado.

10. COTIZACIÓN.

El oferente podrá cotizar por todos, uno o varios renglones. No se aceptarán cotizaciones parciales por renglón.

11. MONEDA DE COTIZACIÓN.

La propuesta económica únicamente podrá ser formulada y presentada en PESOS ARGENTINOS ($).

12. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, en los términos definidos en el artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

13. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS.

La adjudicación del presente Acto Contractual se realizará a favor de la oferta más conveniente. Dicha conveniencia será evaluada primordialmente en factores como la idoneidad del oferente, calidad y precio; de los efectos ofertados.

14. MARCO NORMATIVO.

a. El presente Procedimiento de Selección, se efectuará en un todo de acuerdo a lo estipulado en

el Decreto Nro 1023/2001 y sus modificatorios, "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" Decreto 1030/2016, Decreto 690/16, Decreto Nro 1344/2007, Decreto 811/22, la Ley Nro 25551 de Compre Trabajo Argentino, su Decreto Reglamentario – Decreto Nro 1600/2002, Ley Nro 24493 "Ley de mano de obra nacional", Ley Nro 25300 de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa - Ley Nro 22431 del Sistema de protección integral de los Discapacitados" y su Decreto Reglamentario – Decreto Nro 312/2010, y toda la
normativa dictada en consecuencia, Resolución General AFIP Nro 4164-E "Incumplimientos Tributarios" y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

b. Las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones que sean de aplicación y los principios generales del derecho administrativo, podrán ser consultados en el Comando de la XIIda Brigada de Monte – Unidad Operativa de Compras, como así también vía Internet, en las siguientes direcciones: **www.argentinacompra.gov.ar y www.infoleg.gov.ar.**

c. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos y las excepciones establecidas en la normativa vigente, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

15. ORDEN DE PRELACIÓN.

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra de venta o el contrato, en su caso

16. ESPECIFICACIONES:

a. Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item deberá considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item.
b. Se deberá tener en cuenta la especificaciones técnicas y detalles de cada caso, a fin de evitar cotizaciones erróneas.

17. TERMINOLOGÍA:

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones:

a. **CONTRATACIÓN:** Por este procedimiento administrativo.
b. **ORGANISMO CONTRATANTE:** Comando de la XIIda Brigada de Monte – Unidad Operativa de Contrataciones, (UOC).

c. **OFERENTE:** Por la persona física y/o jurídica que presenta la oferta.

d. **ADJUDICATARIO:** Por la persona física y/o jurídica cuya oferta ha sido adjudicada.

e. **UOC:** Por Unidad Operativa de Contrataciones.

f. **Cdo Br Mte XII:** Por Comando de la XIIda Brigada de Monte.

g. **OC:** Por Orden de Compra.

h. **CRE:** Por Comisión Receptora de Efectos.

i. **PByCP:** Por Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

j. **ONC:** Por Oficina Nacional de Contrataciones.

k. **SIPRO:** Por Sistema de Información de Proveedores.

l. **CE:** Por Comisión Evaluadora.

18. VISTA DE LAS OFERTAS.

(Art 60 del Decreto 1030/2016)

Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

19. INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES EVALUADORAS.

(Art 63 del Decreto 1030/2016)

Las Comisiones Evaluadoras deberán estar integradas por TRES (3) miembros y sus respectivos suplentes.

20. SESIONES DE LAS COMISIONES EVALUADORAS.

(Art 64 del Decreto 1030/2016)

Para sesionar y emitir dictámenes, las Comisiones Evaluadoras se sujetarán a las siguientes reglas:

El quórum para el funcionamiento de las Comisiones Evaluadoras, se dará con la totalidad de sus TRES (3) miembros titulares, completándose en caso de ausencia o de impedimento debidamente justificados, con los suplentes respectivos.

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta, calculada sobre el total de sus miembros.

Durante el término que se otorgue para que los peritos o las instituciones estatales o privadas emitan sus informes, o para que los oferentes subsanen los errores u omisiones de las ofertas, se suspenderá el plazo que las Comisiones Evaluadoras tienen para expedirse.

21. FUNCIONES DE LAS COMISIONES EVALUADORAS.

(Art 65 del Decreto 1030/2016)

Las Comisiones Evaluadoras emitirán su dictamen, el cual no tendrá carácter vinculante, que proporcionará a la autoridad competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluirá el procedimiento.

22. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES.

(Art 66 del Decreto 1030/2016 y sus modificaciones en el Dec 811/2022).

a. Cuando contenga documentación o información falsa o adulterada.

b. Cuando fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, a excepción de la causal prevista en su inciso f), que se regirá por lo dispuesto en el artículo siguiente.

c. Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en los artículos 16 del Decreto Delegado N° 1023/01 y 68 del presente reglamento.

d. Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e. Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f. Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g. Si contuviera condicionamientos.

h. Si contuviera cláusulas en contraposición con las disposiciones que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

i. Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

j. Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

k. Por incurrir en las conductas descriptas en el artículo 10 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

23. CAUSALES DE DESESTIMACION SUBSANABLES.

(Art.67 del Decreto 1030/2016 y sus modificaciones en el Dec 811/2022).

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se fijara un plazo mayor.

Vencido ese plazo sin que los errores u omisiones sean subsanados corresponderá la desestimación de la oferta.

24. PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD.

(Art. 68 del Decreto 1030/2016).

Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a. Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.
b. Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
c. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta

causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.
e. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
f. Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.
g. Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.
h. Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.
i. Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

25. EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

(Art. 65 de la Disposición 62 - E/2016).

La Comisión Evaluadora analizará los aspectos de las propuestas técnicas presentadas, y emitirá el dictamen de preselección, **dentro del término de CINCO (5)** días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones, el que será notificado a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido. En caso de haberse presentado observaciones emitirá en dicho dictamen su opinión fundada sobre las mismas.

26. COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

(Art. 28 de la Disposición 62 - E/2016).

Una vez emitido, el dictamen de evaluación deberá ser remitido por la Comisión Evaluadora a la respectiva Unidad Operativa de Contrataciones quien lo comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

27. IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

(Art. 29 de la Disposición 62 - E/2016).

Si se recibieran impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones deberá verificar si se constituyó la pertinente garantía. Si la misma no se hubiese constituido, o no lo estuviera en la forma debida, cualquiera fuera la omisión o defecto, deberá intimar al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificado. Si dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más trámite.

28. CLASES DE GARANTÍAS.

(Art 78 Dec 1030/16).

Los oferentes o los cocontratantes deberán constituir garantías:

a. **De mantenimiento de oferta**: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo, por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares

b. De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato y **deberá integrarse dentro del plazo CINCO (5) días de recibida la Orden de Compra o de la firma del contrato.**

c. **Contragarantía:** por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

d. **De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas**: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

29. FORMA DE GARANTÍAS.

(Art 46 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

Las clases de garantías serán las estipuladas en el Art.46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de acuerdo al siguiente detalle:

a. Con aval bancario, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y exclusión en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

b. Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor del CUIT Nro 30-54669051-9 a nombre del Comando Brigada de Monte XII y/o Contaduría General del Ejército y/o Ejército Argentino.

c. Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos en este organismo contratante.

d. Con pagare a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato 1o de impugnación, o bien el monto fino que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de **DOSCIENTOS SESENTA MODULOS (260 M).** Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

e. Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo de validez de aquella y su eventual prorroga. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

f. La garantía que se instrumente mediante un pagare deberá ceñirse a las siguientes pautas:

I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes.

II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y numero de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose adema s los datos que figuran en los formularios úsales.

III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz.

IV) Los pagarés qué se presenten como garantí a de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior.

V) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado "a la vista".

VI) Esta forma de garantí a no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

30. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.

(Art 80 del Decreto 1030/2016- Art 5 Decreto 963/2018).

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a. Adquisición de publicaciones periódicas.
b. Contrataciones de avisos publicitarios.
c. Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (1.000 M).
d. Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (1.000 M).
e. Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
f. Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.
g. Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante, lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente reglamento, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

31. ACRECENTAMIENTO DE VALORES.

(Art 82 del Decreto 1030/2016 y su reglamentación).

La ADMINISTRACIÓN NACIONAL no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

32. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

La notificación de la orden de compra al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el COMPR.AR. Se enviarán avisos al correo electrónico del oferente mediante mensajería del COMPR.AR y con ello se producirá el perfeccionamiento del contrato.

33. DURACION DEL CONTRATO

El contrato tendrá una duración de 12 meses, a partir del día posterior al perfeccionamiento del mismo.

34. ENTREGA – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1. Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

2. El plazo de inicio de la prestación del servicio será de QUINCE (15) días corridos posterior a la notificación de la Orden de compra a través del COMPRAR, de acuerdo a las especificaciones que figuran en el Formulario de Cotización y en el presente pliego.

3. Lugares de entregas:

RENGLONES	LUGAR DE ENTREGA	DIRECCIÓN - TEL
01 AL 02	**COMANDO DE BRIGADA DE MONTE XII**	Cdo Br Mte XII - San Martín 1936 - Centro - CP 3300 - Posadas Misiones – Tel 03764 - 464964 de 0800 a 1300 hs - mail: secint_cugrl@hotmail.com

35. <u>RECEPCIÓN.</u>

(Art 88 del Decreto 1030/2016).

Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes o servicios con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo de **QUINCE (15) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS,** el que comenzará a correr a partir del día siguiente al de la notificación del rechazo. Vencido el lapso indicado, se considerará que existe renuncia tácita a favor de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, pudiendo esta disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

36. <u>PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN.</u>

(Art 89 del Decreto 1030/2016).

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de **DIEZ (10) días,** a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los **DIEZ (10) días** siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

37. <u>FACTURACIÓN.</u>

(Art 90 del Decreto 1030/2016).

Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva a solicitud del organismo contratante, en el Comando de la XIIda Brigada de Monte (SAF) sito en calle San Martin 1936 planta baja en la Cuidad de Posadas Misiones CP (3300) o a la siguiente dirección de mail (contabilidad_brxii@hotmail.com), lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago. Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

Respecto al IVA: el SAF – Cdo Br Mte XII, reviste el carácter de consumidor final, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación, a las Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 100/98 y 1.415/03.

Por Resoluciones Generales ARCA Nro(s) 18/97, 830/00 y 1.784/05, este Organismo actúa como Agente de Retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSS) .Por tal motivo al
momento de presentar los Adjudicatarios sus Facturas en el SAF – Cdo Br Mte XII, deberán manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Resoluciones. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta Modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones

parciales.

38. PLAZO DE PAGO.

(Art 91 del Decreto 1030/2016).

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la emisión del correspondiente certificado de recepción definitiva.
Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

39. MONEDA DE PAGO.

(Art 92 del Decreto 1030/2016).

Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

40. SISTEMA DE CONSULTAS Y SEGUIMIENTO DE PAGOS.

Los entes beneficiarios de pagos disponen del sistema de consultas dependiente del Ministerio de Hacienda que permite conocer Ordenes de Pago emitidas para su cancelación, los pagos y retenciones practicadas ingresando al siguiente LINK: https://eprov.mecon.gov.ar/eprov/login.

41. EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.

(Art 93 del Decreto 1030/2016).

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.
No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del presente reglamento.

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

42. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

(Art 94 del Decreto 1030/2016).

Las penalidades establecidas en este reglamento no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los **DIEZ (10)** días de producido.

cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

43. REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN.

(Art 95 del Decreto 1030/2016).

La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

44. RENEGOCIACION:

(Art 96 del Decreto 1030/2016 y Art 64 del PBCG(DI-2024-79130471-APN-ONC#23JGM)).

En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de entrega diferida y en los de prestación n de servicios, se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

45. RESCISIÓN DE COMÚN ACUERDO.

(Art 97 del Decreto 1030/2016 y su reglamentación).

La jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir el contrato de común acuerdo con el proveedor cuando el interés público comprometido al momento de realizar la contratación hubiese variado y el cocontratante prestare su conformidad. Estos casos no darán derecho a indemnización alguna para las partes, sin perjuicio de los efectos cumplidos hasta la extinción del vínculo contractual.

46. RESCISIÓN POR CULPA DEL PROVEEDOR.

(Art 98 del Decreto 1030/2016).

Si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su cumplimiento, o si vencido el plazo de cumplimiento original del contrato, de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que hubiera realizado la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes hubiesen sido entregados o prestados los servicios de conformidad, la jurisdicción o entidad contratante deberá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, salvo en aquellos casos en que optara por la aceptación de la prestación en forma extemporánea de acuerdo a lo previsto en el artículo 93 del presente reglamento.

Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento del contrato en el plazo fijado en el artículo 77 del presente reglamento, la unidad operativa de contrataciones lo deberá intimar para que la presente, otorgándole un nuevo plazo igual que el original, y en caso en que no la integre en dicho plazo se rescindirá el contrato y se deberá intimar al pago del importe equivalente al valor de la mencionada garantía.

Si el cocontratante no cumpliera con el contrato la jurisdicción o entidad podrá adjudicar el contrato al que le siga en orden de mérito, previa conformidad del respectivo oferente, y así sucesivamente. No corresponderá la aplicación de penalidades si el segundo o los subsiguientes en el orden de mérito no aceptan la propuesta de adjudicación que hiciera la jurisdicción o entidad contratante en estos casos.

47. GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR.

(Art 99 del Decreto 1030/2016).

Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

a. Tributos que correspondan;
b. Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c. Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.
d. Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

48. OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

(Art 100 del Decreto 1030/2016).

El derecho de la jurisdicción o entidad contratante respecto de la prórroga, aumento o disminución de los contratos, en los términos del artículo 12 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, se sujetará a las siguientes pautas:

a) Aumentos y Disminuciones:
   1. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el inciso b) del citado artículo 12.
      En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

   2. Las modificaciones autorizadas en el inciso b) del artículo 12 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, deberán realizarse sin variar las

      condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

   3. Los aumentos o las disminuciones podrán incidir sobre, uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra o contrato. En ningún caso el aumento o la disminución podrá exceder los porcentajes antes citados del importe de los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

   4. El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato, incluida la prórroga en su caso o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato.

   5. Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

   6. La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá en ningún caso ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de duración del mismo.

49. <u>OPCION A PRORROGA</u>

1. Se podrán prever la opción de prórroga a favor de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, cuando se trate de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios. Los contratos de bienes en los que el cumplimiento de la prestación se agotara en una única entrega, no podrán prorrogarse.

2. La limitación a ejercer la facultad de prorrogar el contrato a que hace referencia el artículo 12 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios será aplicable en los casos en que el uso de la prerrogativa de aumentar el contrato hubiese superado el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el citado artículo.

3. En los casos en que se hubiese previsto la opción de prórroga, los contratos se podrán prorrogar por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial. Cuando el plazo original del contrato fuere plurianual, podrá prorrogarse como máximo hasta UN (1) año adicional.

4. La prórroga deberá realizarse en las condiciones pactadas originariamente. Si los precios de mercado hubieren variado, la jurisdicción o entidad contratante realizará una propuesta al proveedor a los fines de adecuar los precios estipulados durante el plazo original del contrato. En caso de no llegar a un acuerdo, no podrá hacer uso de la opción de prórroga y no corresponderá la aplicación de penalidades.

   A los efectos del ejercicio de la facultad de prorrogar el contrato, la jurisdicción o entidad contratante deberá emitir la orden de compra antes del vencimiento del plazo originario del contrato

Prórrogas**: SI, Se prevé prorroga**.

50. <u>CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN.</u>
(Art 101 del Decreto 1030/2016).

Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

51. <u>COMPETENCIA JUDICIAL.</u>

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse ambas partes quedan sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Posadas, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.

52. <u>OFERTAS ALTERNATIVAS.</u>
(Art 56 del Decreto 1030/2016).

Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

La jurisdicción o entidad contratante podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes.

No se aceptan ofertas alternativas para este procedimiento.

53. OFERTAS VARIANTES.

(Art 57 del Decreto 1030/2016).

Se entiende por oferta variante a aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

La jurisdicción o entidad contratante sólo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y sólo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

Sólo se admitirán ofertas variantes cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente. De presentarse una oferta variante sin que se encuentre previsto en los pliegos de bases y condiciones particulares, deberá desestimarse únicamente la variante siempre que pueda identificarse cuál es la oferta base.

No se aceptan ofertas variantes para este procedimiento.

54. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

Anexo I: Declaración jurada de habilidad para contratar.

Anexo II: Declaración Jurada de Elegibilidad.

Anexo III: Declaración jurada de intereses, personas físicas.

Anexo IV: Declaración jurada de intereses, personas Jurídicas.

Anexo V: Declaración Jurada DE UNIÓN TRANSITORIA UT),

Anexo VI: Declaración Jurada del 4% (Art 7 Dec 312/2010).

- ET 01-26 - ENGRTASE - LIPIEZA - INSPECCIÓN - SUMINISTRO DE LUBRICANTES **(SE ENCUENTRAN DISPONIBLES COMO ANEXO EN EL SISTEMA COMPR.AR).**
- MEMORIA DESCRIPTIVA NRO 007-26 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL CDO BR MTE XII, **(SE ENCUENTRAN DISPONIBLES COMO ANEXO EN EL SISTEMA COMPR.AR).**

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL	
CUIT:	
Razón social o Nombre completo:	

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINSTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRATIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificaciones y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo legal.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES

DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DECRETO Nº 1030/2016

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación.
La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188.
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

Lugar y Fecha:	

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

CUIT/CUIL/NIT:

Razón Social, Denominación o Nombre completo:

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nº 84/22-0686-LPU26

Ejercicio: 2026 Modalidad: Sin Modalidad.

Expediente: EX-2026-93766506- -APN-CBMXII#EA

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, es elegible, en razón de no estar incursa en ninguna de las causales de inelegebilidad establecidas en el artículo 68 Reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016 **REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL DECRETO 1030/2016**

ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

FIRMA:

ACLARACIÓN:
CARÁCTER:
LUGAR Y
FECHA:
Para presentar junto con la oferta

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona Física

Nombres	
Apellidos	
CUIT	

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.	

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de Vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma	Aclaración	Fecha y lugar
Firma y aclaración del declarante	Carácter en el que firma	Fecha

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social	
CUIT/NIT	

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.	

Vínculo

Persona con el vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)		No se exige información adicional
Representante legal		Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante		Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades controladas		Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante		Detalle Razón Social y CUIT
Director		Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social		Detalle nombres apellidos y CUIT
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública		Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	

Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma y aclaración del declarante	Carácter en el que firma	Fecha

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE UNIÓN TRANSITORIA (UT)

RAZÓN SOCIAL: _____ Nº DE CUIT: _____
DOMICILIO: _____ Nº _____
PISO: _____ DEPTO: _____ TEL: _____
LOCALIDAD: _____ CÓDIGO POSTAL: _____
PROVINCIA: _____ CORREO ELECTRÓNICO:

Los firmantes Declaramos bajo juramento que las personas que se presentan agrupadas, en caso de resultar adjudicatarias asumimos el compromiso de constituirnos en una Unión Transitorias (UT) y asumimos el:

1. El compromiso de constituirnos legalmente como UT, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.

3. El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

4. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.

5. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

Firma y aclaración:

_____

Tipo y Nº de Documento:

_____

Cargo:

_____

FECHA: _____/_____/_____

La presente DDJJ deberá ser subscripta por todas las personas que se presentan agrupadas.

Anexo VI

Posadas, de de 2026.

SRES:
COMANDO BRIGADA DE MONTE XII
SAN MARTIN 1936
CP 3300 – POSADAS – PCIA DE MISIONES
REFERENCIA: **LP 84/22-0686-LPU26– ADQUIRIR UN SERVICIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA EL CDO BR MTE XII.**
EXPTE Nro: **EX-2026-93766506- -APN-CBMXII#EA**

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE DE SER ADJUDICATARIO ESTA FIRMA SE OBLIGA A ACEPTAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN UNA PROPORCION NO MENOR AL 4% DE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL AFECTADO A LA PRESTACION DE SERVICIO CUMPLIENDO CON LA OBLIGACION ESTABLECIDA EN EL ART 7 DEL DECRETO 312 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2010.

…… …… ……
FIRMA ACLARACION LUGAR

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-99330800-APN-CBMXII#EA

POSADAS, MISIONES
Martes 13 de Octubre de 2026

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares del proceso 84/22-0686-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 28 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.13 09:10:11 -03:00

RAMON FABIAN VIERA
Sargento Ayudante
Comando de Brigada Monte XII
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.13 09:10:12 -03:00